III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de una concesión de aguas subterráneas con destino a riego desde un sondeo (expediente S478/2025/TO/00086), situado en el término municipal de Las Herencias (Toledo), cuyo promotor es Víctor Manuel Gregorio Moreno. [2026/7745]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

El objeto del proyecto es modificar las características de la concesión de riego actual para ampliar la superficie de 9,41 hectáreas a 24,7054 hectáreas de olivar, en el término municipal de Las Herencias (Toledo). Actualmente, el agua se capta mediante un sondeo situado en la parcela 262, que cuenta con concesión de riego. El proyecto contempla transformar en regadío las parcelas 263 y 462, que actualmente están destinadas al cultivo de olivar en secano. El marco de plantación del olivar es de 8 x 8 m.

Las parcelas objeto de este proyecto son las siguientes:

Provincia	Municipio	Poligono	Parcela
45 - Toledo	73 - Herencias (Las)	2	462
45 - Toledo	73 - Herencias (Las)	2	263
45 - Toledo	73 - Herencias (Las)	2	262

La localización del sondeo es la siguiente ubicación:

Coordenadas (ETRS-89 huso 30N)	
X	Y
336350	4413974

La concesión existente se tramitó bajo el expediente N/Ref: 251555/07 para el riego de 9,41 has de olivar en la parcela 262. Con la modificación propuesta, se pretende ampliar el riego a la totalidad del olivar ubicado en las parcelas, 262, 263 y 462. Se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo la modificación de características de la concesión existente.

Para el riego, el agua se elevará desde un pozo de sondeo de 0,26 metros de diámetro y 115 metros de profundidad hasta un depósito de regulación. La elevación se realizará con una bomba sumergible de 20 C.V., capaz de bombear un caudal de 27,14 metros cúbicos por hora a una altura de 127,57 metros de columna de agua. Esta bomba funcionará mediante una instalación de paneles solares fotovoltaicos y contará, además, con un generador de gasoil de 57 kVA como equipo de apoyo.

El depósito de regulación es cilíndrico, está fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y se colocará sobre una base de hormigón. Tendrá una capacidad total de 100 metros cúbicos.

Desde este depósito, el agua se impulsará hacia las zonas de cultivo mediante una bomba centrífuga horizontal de 10 C.V., la cual utilizará el mismo sistema de alimentación eléctrica que la bomba del pozo. El sistema de riego por goteo se organiza en cuatro sectores dotados de automatismo de apertura y cierre.

Para distribuir el agua, se instalará una tubería principal de PVC de 90 milímetros de diámetro y 6 atmósferas de presión, enterrada a 1 metro de profundidad. A partir de esta conducción principal, se derivan tuberías secundarias de las mismas características para alimentar los ramales portagoteros. Estos ramales son de polietileno de 20 milímetros de diámetro y se colocarán cada 8 metros, asignando una línea de tubería por cada fila de olivos. Se dispondrán cuatro goteros por olivo, con un caudal de 8,00 litros por hora a una presión de trabajo de 1 kg/cm².

Las necesidades hídricas calculadas para el cultivo son de 2.527,60 m³/ha/año, si bien se establece una dotación real de diseño de 2.000 m³/ha/año. De este modo, las necesidades hídricas totales para el conjunto de la superficie ascienden a un volumen total de 49.410,80 m³/año.

Las parcelas objeto del proyecto se sitúan en el oeste del término municipal, en el paraje “Valdechorros”. A ellas se accede saliendo de Las Herencias por el camino de Belvís de la Jara, a 2,7 km. El arroyo de las Herencias discurre de forma colindante por la parcela 262, la cual linda por el oeste con la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Talavera.

El proyecto se sitúa en una localización próxima al núcleo urbano de Las Herencias, del cual le separa una distancia de apenas 300 metros.

La explotación cuenta en la parcela 262 con una nave de 12 metros por 7 metros que alberga sobre su cubierta la instalación solar fotovoltaica encargada de suministrar la energía limpia al sistema. Además, la instalación dispondrá de un electrogenerador de gasoil de 57 kVA de potencia. No se dispone de conexión eléctrica.

Por las parcelas discurre una línea eléctrica que no es de la propiedad. Con fecha 14 de octubre de 2025 el promotor aporta información complementaria relativa al suministro eléctrico e indica y documenta gráficamente que en la parcela existen tres apoyos aéreos que disponen de medidas para evitar la electrocución de aves, tal como recoge el RD 1432/2002 o el Decreto 5/99.

Los apoyos se sitúan en las coordenadas:

Coordenada X ETRS 89 huso 30	Coordenada Y ETRS 89 huso 30
336119	4414423
336102	4414274
336086	4414131

La parcela 262 se encuentra perimétrica por una malla ganadera de 1,20 metros de altura fijada sobre piquetas metálicas cada 3 o 4 metros, un cerramiento que prescinde de hilos de espino o elementos punzantes para evitar daños a la fauna. Indica el promotor la intención a corto plazo de vallar todas las parcelas.

El Documento Ambiental, describe tres bloques de alternativas basadas en el sistema de riego, el tipo de cultivo y la ubicación del proyecto. Para el sistema de riego, evalúa la nebulización (Alternativa 1), el goteo (Alternativa 2) y la

gravedad (Alternativa 3). En cuanto al tipo de cultivo, plantea una rotación de cereal, maíz y alfalfa (Alternativa 1), olivar (Alternativa 2) y almendro (Alternativa 3). Respecto a la ubicación, compara ejecutar el proyecto en otra zona (Alternativa 1) o mantenerlo en la ubicación actual afectada (Alternativa 2).

La opción elegida para cada uno de los tres apartados es la Alternativa 2, considerándose la más adecuada desde un punto de vista medioambiental, económico y social. La justificación técnica para el riego por goteo se basa en su alta eficiencia y ahorro de agua, eliminando pérdidas por escorrentía, evaporación o percolación, además de facilitar la fertirrigación localizada conforme a las buenas prácticas agrarias. El cultivo de olivar se justifica porque ya existe en la parcela, evita tener que arrancar los árboles existentes, consume menos agua que el almendro y el promotor ya posee conocimientos agronómicos sobre este árbol; además, este cultivo previene la erosión del suelo y actúa como sumidero de CO_2. Por último, la ubicación actual se justifica porque aprovecha infraestructuras ya existentes (nave, sondeo y sistema fotovoltaico), lo que reduce drásticamente las obras de gran envergadura. Esto minimiza la generación de residuos, las afecciones a los acuíferos, los movimientos de tierra, la erosión y la contaminación acústica o atmosférica, protegiendo así a la avifauna local.

En cuanto al análisis de vulnerabilidad ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes, el promotor justifica su no aplicabilidad debido a la baja probabilidad de que ocurran estos sucesos y a su escasa incidencia sobre el terreno.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 23 de julio de 2025, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

Al expediente se le asigna la referencia: S478/2025/TO/00086.

Con fecha 19 de agosto de 2025 se solicita información complementaria al promotor para subsanar aspectos no considerados en el documento ambiental presentado por el promotor. Dicha información es remitida por el promotor el 8 de septiembre de 2025. Con fecha 30 de septiembre de 2025 se le requiere aclaraciones sobre la información complementaria presentada y esta es aportada con fechas 14 de octubre de 2025 y 29 de mayo de 2026.

El 20 de agosto de 2025, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales, Coordinador de la Comarca de Talavera. *
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural. *
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura. *
- Agencia del Agua.
- Ayuntamiento de Las Herencias (Toledo).
- Confederación Hidrográfica del Tajo. *
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España.
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Grupo ecologista Asociación Toledo Limpio.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 4 de septiembre de 2025 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, informa favorablemente el proyecto.

A fecha 19 de septiembre de 2025, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite un informe con referencia EIA-0387/2025 con indicaciones y sugerencias relativas al impacto ambiental. El documento establece condiciones técnicas sobre el

dominio público, captación de aguas, vertidos, uso de fertilizantes y fitosanitarios. En dicho informe se hace constar la existencia de una concesión número C-0365/2007 y modificación número M-0074/2025.

El 30 de septiembre de 2025 el Servicio de Medio Natural de Toledo emite un primer informe favorable con referencia 17853/cmo, estableciendo el condicionado para la ejecución del proyecto.

Con fecha 28 de octubre de 2025 se emite informe por parte de la Unidad de Agentes Medioambientales de Toledo, en el que se constata que el proyecto no se ha iniciado y la necesidad de construir varias charcas para anfibios en el Barranco Valdechorros.

A la vista del informe del Agente Medioambiental, este Servicio de Calidad Ambiental solicitó un informe complementario al Servicio de Medio Natural con el fin de optimizar la efectividad y viabilidad técnica de la medida propuesta. En respuesta el Servicio de Medio Natural emite un nuevo informe de referencia: 18932/cmo, en el que se determina la necesidad e idoneidad de ejecutar exactamente dos charcas para anfibios.

Con fecha 3 de junio de 2026, se envió notificación al promotor informando sobre la publicación de los informes recibidos de las Administraciones competentes, otorgándole el correspondiente plazo de alegaciones previo a la resolución del procedimiento, sin que se hayan recibido alegaciones al respecto.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Ubicación del proyecto.

Las parcelas afectadas por este proyecto son las siguientes:

T. Municipal	Pol.	Par.	Rec.	Sup. (ha)*	Pendiente (%)	Uso	Coef.Regadío
Las Herencias	2	262	1	9,1796	18,4	OV - Olivar	100
Las Herencias	2	262	2	0,0091	19,9	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	3	0,5747	53,5	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	5	0,0139	2,8	IM - Improductivos	
Las Herencias	2	262	6	0,1782	23,2	CA - Viales	
Las Herencias	2	262	7	0,0206	7,2	OV - Olivar	100
Las Herencias	2	262	8	0,0516	36,3	OV - Olivar	100
Las Herencias	2	262	10	0,0926	35,7	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	11	0,2601	32,1	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	12	0,1639	30,2	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	13	0,6157	38,8	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	14	0,1418	26,9	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	15	0,2611	24	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	16	0,4001	29	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	262	17	0,1531	54,4	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	18	0,0721	56,7	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	19	0,0648	32,5	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	262	20	0,0275	15,2	OV - Olivar	0
				10,3974		OV - Olivar	

T. Municipal	Pol.	Par.	Rec.	Sup. (ha)	Pendiente (%)	Uso	Coef.Regadío
Las Herencias	2	263	1	10,4977	17,8	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	263	3	0,049	37,6	FY - Frutales	0
Las Herencias	2	263	7	0,0623	33,8	PR - Pasto Arbustivo	
				10,4977		OV - Olivar	

T. Municipal	Pol.	Par.	Rec.	Sup. (ha)	Pendiente (%)	Uso	Coef.Regadío
Las Herencias	2	462	1	3,8290	17,7	OV - Olivar	0
Las Herencias	2	462	2	0,2987	36,7	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	462	3	0,0925	42,4	PA - Pasto con Arbolado	
Las Herencias	2	462	7	0,0266	12,1	TA - Tierras Arables	0
Las Herencias	2	462	8	0,1278	61	PR - Pasto Arbustivo	
				3,8290		OV - Olivar	

* Datos Sigpac a fecha 15/12/2025

Todas las parcelas tienen recintos con diferentes usos a olivar, únicamente los recintos de uso OV son objeto de esta transformación a regadío.

La consulta en la Sede Electrónica del Catastro indica que todas las parcelas tienen la calificación de suelo rústico agrario con cultivo o aprovechamiento de labor o labradío de secano.

El sondeo se localiza en el recinto 5 de la parcela 262, concretamente en las coordenadas ETRS89 UTM H30 X:336350 e Y: 4413974.

El proyecto se ubica en las parcelas 262, 263 y 462 del polígono 2, en el término municipal de Las Herencias (Toledo), en el paraje “Valdechorros”.

El área donde se desarrolla el proyecto no incluye terrenos en Espacios Naturales Protegidos, espacios Red Natura 2000 u otras zonas sensibles. Sin embargo, tal y como se indica en el informe del Servicio de Medio Natural de Toledo, se localiza en Zona de Dispersión del águila perdicera, definida en el Plan de Recuperación de Castilla-La Mancha (Decreto 76/2016), y en Zonas de Importancia de águila imperial ibérica y buitre negro, especies recogidas en las categorías “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes de recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.

La parcela 262, limita por el noreste con el arroyo de Las Herencias, discurren por la finca varios cursos de agua: Barranco del Perro, Barranco de Valdechorro y otro barranco no permanente innominado. En el barranco de Valdechorro, que atraviesa la finca por el centro, se aprecian signos evidentes de erosión, al no tener el suelo ningún tipo de cobertura vegetal.

La finca linda en su parte oeste con la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Talavera, la cual tiene 12 m. de anchura.

En el límite noroeste consta la existencia de otra vía pecuaria, la Colada de la Dehesa Boyal. También con 12 m de anchura. En el dominio de esta Colada se encuentra el Abrevadero de la Fuente de Valdechorros.

Según el informe del Servicio de Medio Natural, ambas Coladas y el Abrevadero se encuentran en la actualidad sin deslindar. Con la información disponible pudiera existir una afección con dichos recursos.

No hay afección a montes de utilidad pública.

El Agente Medioambiental describe la vegetación existente en el límite de unión de las parcelas 262 y 462, (Barranco de Valdechorro), se trata de olmo, encina, fresno, retamas y alguna coscoja. la vía pecuaria Colada del Camino de Talavera, discurre y linda con las parcelas 262 y 263.

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, las parcelas se encuentran dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse de Azután–ES030ZSENESCM495” y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar-ES030_ZVULES42_5”.

En cuanto a las aguas superficiales, la zona de actuación intercepta el barranco de Valdechorro, el barranco del Perro y el arroyo de las Herencias.

En relación a las aguas subterráneas, las parcelas asientan sobre la masa de agua subterránea “Talavera - ES030MSBT030.015”.

3.2. Características del proyecto.

La parcela 262 cuenta con un aprovechamiento de aguas subterráneas para riego según el expediente C-0365/2007. El proyecto consiste en modificar dicho aprovechamiento para cambiar el uso de secano a regadío en los recintos de olivar de las parcelas 263 y 462 (polígono 2) del término municipal de Las Herencias, alcanzando una superficie total de 24,67 hectáreas.

Pol	Par	Recinto	Superficie (ha)	Uso	Coef.Regadío
2	262	1	9,1796	OV - Olivar	100
2	262	2	0,0091	OV - Olivar	0
2	262	7	0,0206	OV - Olivar	100
2	262	8	0,0516	OV - Olivar	100
2	262	10	0,0926	OV - Olivar	0
2	262	12	0,1639	OV - Olivar	0
2	262	14	0,1418	OV - Olivar	0
2	262	15	0,2611	OV - Olivar	0
2	262	16	0,4001	OV - Olivar	0
2	262	20	0,0275	OV - Olivar	0
2	263	1	10,4977	OV - Olivar	0
2	462	1	3,8290	OV - Olivar	0
Total			24,6746		

* Datos Sigpac a fecha 15/12/2025

Las necesidades hídricas totales a solicitar para la modificación del aprovechamiento ascienden a 49.410,80 m³/año.

La Confederación Hidrográfica del Tajo informa de la existencia de los siguientes expedientes relacionados con el presente proyecto:

- C-0365/2007: con fecha 4 de mayo de 2009 se resolvió aprobar un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego en el polígono 2 parcela 262 de término municipal de las Herencias (Toledo).
- M-0074/2025: relativo a la solicitud de modificación de concesión solicitada por el promotor del proyecto en estudio.

El suministro hídrico para el riego procederá del sondeo ubicado en la parcela 262, adaptándose a la dotación autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Para el suministro de agua será imprescindible disponer de la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo, correspondiente al volumen total necesario para el riego, de acuerdo con las dotaciones establecidas en los apartados aplicables del Apéndice 13 del Anexo V, Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo.

La CHT evaluará la compatibilidad del aprovechamiento con el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, teniendo en cuenta tanto la actividad proyectada como el caudal solicitados. Durante este proceso, el proyecto será sometido a la valoración técnica por parte del personal de la Confederación.

El sistema de bombeo será alimentado mediante un conjunto de placas solares fotovoltaicas. Además, se dispondrá un electrogenerador de gasoil de 57 kVA de potencia.

3.3. Características del potencial impacto.

No se produce afección a espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles. Los terrenos están incluidos en la zona de dispersión del águila perdicera. También se encuentran en la zona de importancia del águila imperial y del buitre negro.

La finca linda en su parte oeste con la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Talavera, la cual tiene 12 m. de anchura. En el límite noreste consta la existencia de otra vía pecuaria la Colada de la Dehesa Boyal. También con 12 m. de anchura. En el dominio de esta Colada se encuentra el Abrevadero de la fuente de Valdechorros.

El informe del Servicio de Medio Natural, de fecha 30 de septiembre de 2025, indica que ambas Coladas y el Abrevadero se encuentran en la actualidad sin deslindar, por lo que podría existir una afección con dichos recursos.

No se detecta afección montes de utilidad pública.

Discurren por la finca varios cursos de agua: Barranco del Perro, Barranco de Valdechorro y otro barranco innominado. En el Barranco de Valdechorro, que atraviesa la finca por el centro, se aprecian signos evidentes de erosión, al no tener el suelo ningún tipo de cobertura vegetal.

En relación al impacto del regadío, existen datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos naturales del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad, mayor contaminación por fitosanitarios, efecto borde, reducción de la disponibilidad de agua, fraccionamiento del territorio, etc.

El almacenamiento de fertilizantes puede ocasionar contaminación por derrames, la actividad agraria puede suponer contaminación difusa por nitratos procedentes de la fertilización.

El proyecto se localiza muy próximo a los márgenes del río Tajo, con lo que se puede ver muy perjudicado ambientalmente por los efectos negativos derivados del uso de productos agroquímicos sobre los flujos superficiales y subsuperficiales del agua que nutre a dicho espacio.

Respecto a los movimientos de tierras, un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces.

No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales y compatibles. Tampoco serán significativas las afecciones sobre la calidad atmosférica, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas señaladas en el apartado Cuarto de esta Resolución.

En cuanto a la posible producción de residuos, no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son gestionados convenientemente de acuerdo a su naturaleza y destino.

Sobre la afección a los valores histórico-culturales del entorno, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto.

Del análisis técnico del proyecto, considerado los criterios contenidos en los apartados 1 y 2 del Anexo III de la Ley 2/2020, se concluye que el impacto es compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1.- Protección de fauna y vegetación natural.

El informe del Servicio de Medio Natural de Toledo de fecha 30/09/2025 establece el siguiente condicionado para la realización del proyecto:

- Se debe mantener el marco de cultivo actual de 8 x 8 metros. Cualquier modificación de sus características (especie, marco de plantación, etc.) que suponga una intensificación de la actividad deberá ser consultada previamente al Servicio de Medio Natural, ante la posibilidad de que se produzcan impactos significativos.
- El promotor quedará sujeto a los procedimientos de deslinde que pueda realizar en el futuro el Servicio de Medio Natural sobre las Vías pecuarias denominadas Colada del Camino de Talavera, Colada de la Dehesa Boyal y Abrevadero de la Fuente de Valdechorros, asumiendo la posible variación de los límites de las parcelas colindantes con dichos espacios públicos.
- Se mantendrán intactos los linderos, ribazos, zonas de matorral y encinas presentes en el terreno, con el fin de garantizar la protección de la fauna silvestre y la conservación del suelo.
- Para evitar la erosión del terreno en los cauces de los barrancos – especialmente en el Barranco de Valdechorro-, se ejecutará la medida compensatoria reflejada en la memoria del promotor. Esta consistirá en la revegetación de los cauces y sus márgenes con ejemplares de retama (Retama sphaerocarpa), permitiéndose simultáneamente el desarrollo de la vegetación espontánea natural para fijar el suelo.

El informe del Agente Medioambiental de fecha 28-10-2025 indica la necesidad de implementar medidas de adecuación biológica dirigidas a mantener la calidad del hábitat acuático en el Barranco de Valdechorros. Para ello, se establece como condición de obligado cumplimiento para el promotor la construcción de dos charcas. Respecto a su localización exacta, dimensiones, materiales de impermeabilización y directrices su construcción deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones técnicas y de ubicación detalladas en el informe del Servicio de Medio natural nº de referencia: 18932/cmo. La ejecución de estas actuaciones se realizará de forma simultánea a los movimientos de tierra principales, quedando todo ello sujeto a la previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

No se podrá efectuar una alteración de las particularidades topográficas o elementos del paisaje (setos, árboles, lindes, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales, islas y enclaves de vegetación natural o roca, pequeños humedales, terrazas de retención y, en su caso, majanos, muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para fauna y flora), salvo en el caso de contar con autorización expresa de la autoridad competente.

No se podrán realizar operaciones de corta y poda de setos y árboles no cultivados durante la época de cría y reproducción de las aves, salvo autorización expresa de la autoridad medioambiental. Se tomará como referencia el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a la vegetación y fauna de la zona.

4.2.- Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

El 04 de septiembre de 2025, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informó favorablemente sobre el proyecto. En el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Además, cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial. A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento en la oficina de obra.

4.3.- Protección del suelo.

La pendiente media del conjunto de parcelas es superior al 20 %, se considera superficies de cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente, aquellas superficies de cultivos con una pendiente igual o mayor al 10 %. Con estas pendientes está prohibido labrar en la dirección de máxima pendiente, las labores se realizan siguiendo las curvas de nivel. Solo se permite labrar en sentido de la pendiente cuando exista un riesgo estructural acreditado de vuelco

de la maquinaria. Es necesario mantener una cobertura mínima del suelo en las calles de cultivo y en las cárcavas en épocas de mayor riesgo de erosión, especialmente en los meses de lluvias.

Dado que el proyecto se encuentra en zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, el promotor deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas, no superando las dosis de fertilizantes nitrogenados establecidas en el mismo para cada tipo de suelo y cultivo. El promotor deberá cumplimentar y conservar un registro de fertilización siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

Tal y como establece el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, se deberá registrar en la sección de “Fertilización” del cuaderno de explotación establecido en el Real Decreto 1311/2012 cada una de las operaciones encaminadas a aportar nutrientes o materia orgánica al suelo agrario, en el plazo no superior a un mes desde su realización.

Se deberá elaborar y aplicar un plan de abonado en cada unidad de producción integrante de la explotación que supere las 10 ha, conforme al artículo 6 del Real Decreto 1051/2022, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. El objetivo del plan de abonado deberá será aumentar o, al menos, mantener el contenido de materia orgánica del suelo. Se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos.

Las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación de fertilizantes deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de producto utilizado y deberán mantenerse en buen estado.

El almacenamiento de los productos fertilizantes se realizará en condiciones que minimicen las pérdidas por emisiones, así como el riesgo de vertidos accidentales.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a los suelos donde se aplique.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

El informe de la CHT recoge, entre otras, las siguientes indicaciones:

Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (definido en el artículo 2 y desarrollado en los posteriores artículos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA) deberá contar con la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Toda actuación que se realice en zona de policía (banda de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico), deberá atender a lo indicado en el artículo 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Además, se indica que la zona de servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada, según se establece en el artículo 6 del TRLA y en el artículo 7 del RDPH.

El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TRLA, prohíbe, con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico.

Las actividades desarrolladas no deberán ser causa de incumplimiento, tanto de los objetivos medioambientales recogidos en el Plan Hidrológico, cuyos criterios para definir el buen estado de las aguas superficiales están recogidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, como de los objetivos medioambientales señalados en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, que establece que para las aguas superficiales se deberá prevenir su deterioro reduciendo la contaminación procedente de sustancias prioritarias. A estos efectos, se consideran sustancias prioritarias aquellos contaminantes químicos (como metales pesados, plaguicidas o disolventes) que la normativa europea y nacional cataloga como de alto riesgo para la vida acuática y la salud humana. Para el caso de las aguas subterráneas, se deberá evitar o eliminar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro de todas las masas de agua; en este último caso la evaluación de las masas de agua subterráneas se establece en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

La explotación deberá ser acorde con la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.4 del Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, relativo a la protección de las aguas frente a la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, la actividad proyectada al implicar la posible incorporación de fertilizantes nitrogenados a las masas de agua deberá ajustarse a las obligaciones previstas en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Entre dichas obligaciones se incluyen la elaboración de un plan de abonado con el oportuno asesoramiento técnico, el registro de todas las operaciones de fertilización en el cuaderno de explotación, así como la aplicación regulada de estiércoles y otros materiales de origen orgánico.

Las parcelas se ubican en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, por lo que la actuación debe cumplir íntegramente lo establecido en el Programa de Actuación aprobado por el Decreto 80/2025, de 14 de octubre.

La fertilización nitrogenada deberá tener en cuenta el cultivo de que se trate y ajustarse a las dosis máximas de nitrógeno permitidas para cultivos de regadío según lo establecido en el Anejo III del Decreto, evitando cualquier aportación que exceda las necesidades reales del cultivo.

La aplicación de fertilizantes queda prohibida durante los periodos restrictivos, así como en suelos saturados, inundados, nevados, helados o donde tengan pendientes elevadas, manteniendo además las distancias mínimas obligatorias a cauces, pozos y zonas protegidas, conforme al Programa de Actuación.

Los aportes deberán realizarse preferentemente mediante fertiirrigación controlada, asegurando un manejo eficiente del riego para evitar el lavado de nitratos y ajustando las dosis a la evolución hídrica y fenológica del cultivo.

Si se emplean fertilizantes orgánicos, su uso, almacenamiento y aplicación deberán cumplir las especificaciones establecidas para estiércoles sólidos y líquidos según los anexos del Decreto 80/2025. En zonas vulnerables, la cantidad máxima de estiércol aplicada al terreno no podrá superar en ningún caso el límite absoluto de 170 kg de nitrógeno por hectárea al año. No obstante, el aporte real estará estrictamente limitado por las necesidades nutricionales específicas de cada cultivo concreto, debiendo descontarse además el contenido de nutrientes presente en el agua de riego.

La actuación deberá contribuir a la reducción de la contaminación difusa por nitratos mediante un manejo sostenible del suelo, evitando escorrentías y favoreciendo la infiltración segura, todo ello conforme al marco general del Programa aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En relación con el uso de productos fitosanitarios, se aplicarán las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, orientadas a garantizar un uso sostenible de estos productos. En particular, deberán adoptarse medidas para evitar la contaminación difusa de las masas de agua, recurriendo a técnicas que minimicen su riesgo y evitando en lo posible las aplicaciones en suelos muy permeables. Finalmente, se evitará realizar tratamientos cuando la velocidad del viento supere los 3 m/s.

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la CHT, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, se indica que pueden generarse residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. En consecuencia, se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.

La parcela 262 se encuentra cercada mediante malla ganadera de 1.20 m de altura y sujeta sobre piquetas metálicas, separadas entre sí cada 3-4 metros de distancia. El proyecto describe el vallado del resto de las parcelas, se advierte

que toda delimitación perimetral proyectada dentro del Dominio Público Hidráulico y su zona de policía requerirá la correspondiente autorización de este Organismo.

En lo que concierne a los movimientos de tierras, un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las medidas necesarias para evitarlo.

Han de adoptarse medidas para garantizar la seguridad y evitar la concurrencia de accidentes en cualquier captación de agua e infraestructura asociada, durante toda su vida útil, así como durante la construcción y desmantelamiento. Por ello, todos los pozos deben estar tapados y vallados.

Además, dada la proximidad del barranco de Valdechorro y el arroyo de las Herencias, se creará una franja de protección de al menos 5 m de ancho en los márgenes de dichos cauces. Los bordes de las franjas serán paralelos al borde del cauce, pudiendo estar ocupada por vegetación de ribera. No se podrán aplicar ni fertilizantes ni fitosanitarios en la franja de protección. En el caso de los productos fitosanitarios esta franja deberá respetar, además, cualquier limitación mayor que esté recogida en la etiqueta de dichos productos o se haya establecido en la autorización del producto en cuestión. En esta franja no habrá producción agrícola, si bien se mantendrán aquellos cultivos leñosos ya implantados con la finalidad exclusiva de consolidar el terreno y complementar la vegetación protectora de la ribera, quedando integrados en el régimen de no intervención química. Se mantendrá una cubierta vegetal que podrá ser sembrada o espontánea, que será distinguible del cultivo de la tierra agrícola contigua. Cuando existan riesgos fitosanitarios específicos asociados a estas situaciones, la comunidad autónoma podrá establecer medidas adicionales de mitigación. Asimismo, cualquier tratamiento dentro de las bandas de seguridad solo podrá realizarse bajo autorización expresa en el marco de un control de plagas declarado de utilidad pública o por razones de emergencia, y siempre cumpliendo las condiciones fijadas por la autoridad competente

4.5.- Gestión de residuos.

Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así como de los tratamientos fitosanitarios y aplicación de fertilizantes.

Todos los residuos generados durante los trabajos estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados así como en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en particular sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

4.6.- Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.

4.7.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.8.- Prevención de incendios.

Los restos agrícolas serán eliminados mediante trituración con la incorporación como materia orgánica al suelo, en caso de quema controlada, se cumplirá la normativa vigente. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Durante la época de peligro alto, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos vegetales en terrenos agrícolas y de rastrojos.

Fuera de la época de peligro alto, la quema de rastrojos y de restos vegetales en terrenos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, su quema deberá realizarse cumpliendo además de lo estipulado en dicha normativa las siguientes condiciones generales:

No quemar en condiciones de viento en las que se superen los 15 km/h. Si tras comenzar la quema las condiciones meteorológicas empeoran, proceder al apagado de la misma. No quemar, o interrumpir la actividad de quema, cuando el humo pueda afectar a carreteras, edificios o núcleos de población.

Los montones de restos a quemar no deben superar los dos metros de altura y tres metros de diámetro.

En quemas agrícolas, situar los montones a quemar lo más alejados posible del monte.

Asegurar la discontinuidad de los residuos vegetales a quemar con otros combustibles forestales o que puedan llegar a afectar a estos. A su alrededor se debe mantener una zona limpia de vegetación con un radio de cinco metros para la altura máxima de pila permitida, pudiendo reducirse dicha faja si la altura de la pila es menor a la máxima establecida, siempre en la misma proporción.

En quema bajo arbolado se ha de tener en cuenta la altura de las copas, evitando situar las pilas de manera que se pueda soflamar el dosel arbóreo.

Disponer del personal y de los medios materiales suficientes para poder controlar la quema y sofocar los posibles conatos de incendio.

No iniciar la quema antes de las dos horas previas a la salida del sol y dejarla perfectamente apagada antes de las 16:00 horas.

Prever el tiempo necesario, antes de finalizar la jornada, para proceder a la total extinción de las pilas quemadas. Si es posible, se deben mojar los restos hasta el punto en que no queden brasas ni restos humeantes. En todo caso, se deben esparcir los restos y cubrir con tierra, teniendo en cuenta que al enterrar restos candentes de diámetros gruesos se pueden formar carboneras que pueden mantener brasas durante varios días.

Vigilar y controlar permanentemente la quema, permaneciendo en el lugar hasta que no haya llama, humo o rescoldos incandescentes.

Interrumpir toda actividad de quema o uso del fuego cuando así lo indique verbalmente un Agente de la autoridad, en el caso de que estime que no se están cumpliendo las debidas medidas de control y seguridad o que las condiciones de las mismas suponen un peligro para el Medio Natural.

Se debe disponer de teléfono móvil. Si ocurre cualquier imprevisto, llamar inmediatamente al 1-1-2 para advertir del inicio del conato y, en su caso, colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del mismo.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

4.9.- Protección de la población.

Todos los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente, para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Esta obligación es aplicable tanto a los que están en uso como a los que están fuera de uso. En este último caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo. Se ha de evitar, mediante el empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos y que se pueda producir un accidente, tanto de los propios usuarios como de cualquier persona ajena.

4.10.- Adecuación urbanística.

Según el informe de compatibilidad urbanística de fecha 4 de septiembre de 2025, emitido por los Servicios Técnicos Municipales de Las Herencias, se informó favorablemente y se indicó que el proyecto y la actividad son compatibles con el planeamiento urbanístico.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

Con respecto a la afección al dominio público pecuario (“Colada del Camino de Talavera”, “Colada de la Dehesa Boyal” y “Abrevadero de la Fuente de Valdechorros”), el informe del Servicio de Medio Natural referencia 17853/ cmo indica que ambas Coladas y el Abrevadero se encuentran en la actualidad sin deslindar y pudiera existir una afección de las parcelas del proyecto con dichos recursos. Al procedimiento de deslinde que se pueda realizar en un futuro podría derivar en una variación de los límites de las parcelas que colindan con dichos espacios.

Según la normativa urbanística, tendrá la consideración de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezcan la planificación urbanística correspondiente, así como la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

4.11.- Plan de desmantelamiento y restauración.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado

de limpieza. El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de las extracciones del agua conforme a la autorización y concesiones otorgadas por el organismo de cuenca.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Control de medidas para la fauna y vegetación (mantenimiento del marco de cultivo, eco-regímenes de biodiversidad, mantenimiento de la vegetación natural, preservación de los elementos del paisaje.
- Control en la aplicación de productos fitosanitarios, manteniendo correctamente cumplimentado el cuaderno de explotación
- Control de aplicación de productos fertilizantes, elaboración de un plan de abonado y correcta cumplimentación del cuaderno de explotación.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
- Vigilancia para la gestión de residuos y documentos generados en la gestión de los mismos.
- Control de la franja de protección de al menos 5 m, establecida con respecto a los cauces próximos a la explotación.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión/modificación de las características de la concesión administrativa para aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la realización de obras en el barranco Valdechorros.
No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

b) Iniciada la actividad:
- Durante el primer trimestre, desde el inicio de la actividad, copia de la solicitud de cambio de uso de secano a regadío en la base de datos del Sigpac.
- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 5 primeros años de explotación, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado “Proyecto para modificación de características de una concesión de aguas subterráneas con destino a riego desde un sondeo” (S478/2025/TO/00086)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación.

Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

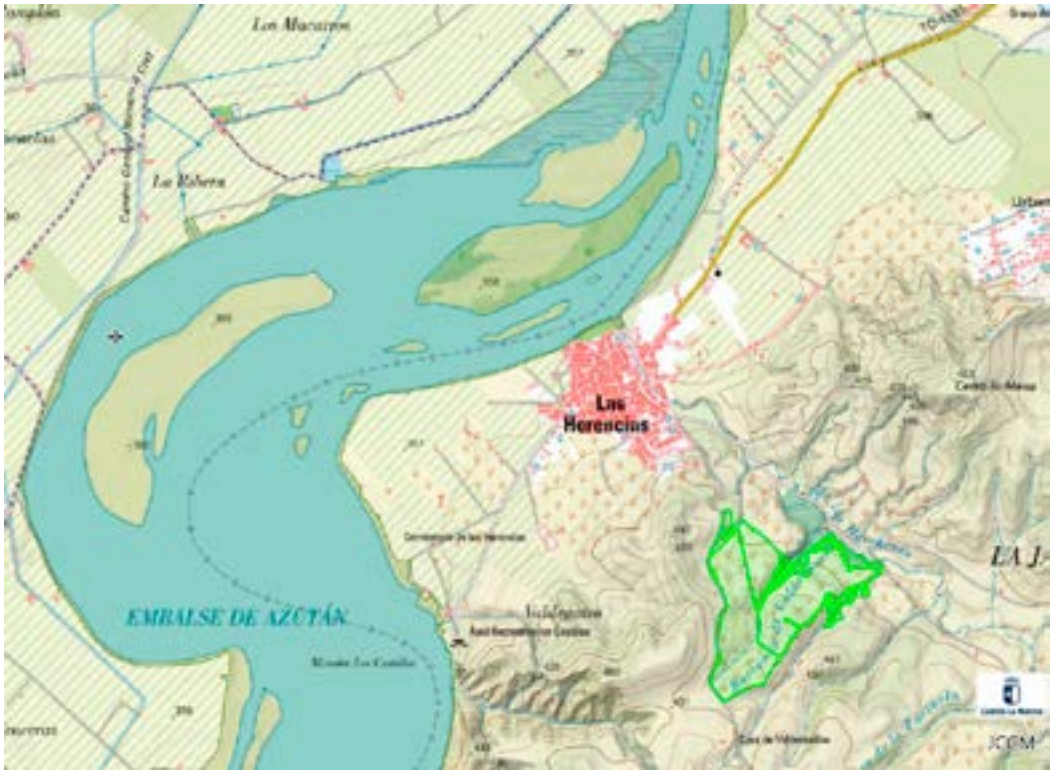
Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 20 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico

Mapa nº 1: ubicación parcelas proyecto.



Mapa nº 2: parcelas de estudio sobre ortofoto.

